

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3027/2538

นางสาว กิ่งการณ ลือคำงาม
บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเตเรียล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 45, มาตรา 46, มาตรา 52

โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเท่าใด กำหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อใดสหภาพแรงงานแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อใดรวม ทั้งวันที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้ขออนุญาตต่อศาลแรงงานซึ่งไม่เป็นการ เลิกจ้างตามกฎหมายขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวและรับโจทก์กลับเข้า ทำงานตามเดิมพร้อมทั้งจ่ายค่าจ้างและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ถือได้ว่าเป็นคำฟ้องที่ แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง ข้อหาแล้วโดยไม่ต้องบรรยายว่ากรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานแต่งตั้งมีจำนวน กี่คนเป็นบุคคลใดบ้างและตำแหน่งกรรมการลูกจ้างที่ว่างลง2คนนั้นคือใครตำแหน่ง ว่างเพราะเหตุใดสหภาพแรงงานมีจำนวนสมาชิกที่เป็นลูกจ้างจำเลยจำนวนเท่าใด มากพอเท่ากับที่กฎหมายกำหนดไว้ในการที่จะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างหรือ ไม่เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวโจทก์นำสืบในชั้นพิจารณาได้ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ใช่กรรมการลูกจ้างเพราะสหภาพแรงงานผู้แต่งตั้งโจทก์เป็น กรรมการลูกจ้างมีสมาชิกไม่ถึงจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดให้มีสิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการลูกจ้างได้แต่จำเลยกลับอุทธรณ์ว่าการแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง

เพิ่มแทนตำแหน่งที่ว่างไม่ชอบเพราะสมาชิกที่สมัครก่อนถึงวันประชุมใหญ่ของ
สหภาพแรงงานยังไม่มีฐานะเป็นสมาชิกและไม่มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการ
สหภาพแรงงานกรรมการสหภาพแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งจึงเป็นกรรมการโดยไม่
ชอบไม่มีสิทธิแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างเพิ่มแทนตำแหน่งที่ว่างโจทก์จึงเป็น
กรรมการลูกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคนละเหตุกับที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้จึง
เป็นอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225ประกอบด้วยพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522มาตรา31ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างได้ถูกจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้ขอ
อนุญาตศาลแรงงาน ขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างและรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม
กับให้จ่ายค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับกลับเข้าทำงาน พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องเคลือบคลุม จำเลยไม่เคยได้รับแจ้งว่าโจทก์เป็นกรรมการ
ลูกจ้าง โจทก์ไม่ใช่กรรมการลูกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งของจำเลยกรณีร้ายแรงฐานยุยงลูกจ้างของจำเลยไม่ให้
ทำงาน จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงาน ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมและให้จ่าย
ค่าจ้างระหว่างเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงานพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ คำขออื่น
ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม นั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 132 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 สหภาพแรงงานคนงานกระดาษยูเนียนแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้ขออนุญาตศาลแรงงาน จึงยังไม่เป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างโจทก์และรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม กับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย เห็นว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่ากรรมการลูกจ้างที่สหภาพแรงงานคนงานกระดาษยูเนียนแต่งตั้งมีจำนวนกี่คน เป็นบุคคลใดบ้านและตำแหน่งที่ว่าง 2 คนนั้น คือใคร ตำแหน่งว่างเพราะเหตุใดสหภาพแรงงานคนงานกระดาษยูเนียนมีจำนวนสมาชิกที่เป็นลูกจ้างของจำเลยอยู่จำนวนเท่าใด มากพอเท่ากับที่กฎหมายกำหนดไว้ในการที่จะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างหรือไม่ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาว่า โจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยอุทธรณ์ว่า กรรมการสหภาพแรงงานคนงานกระดาษยูเนียนที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2536 สมาชิกสหภาพแรงงานดังกล่าวนายทะเบียนและเหรัญญิกของสหภาพแรงงานลงชื่อรับรองความเป็นสมาชิกหลังวันที่ 13 มิถุนายน 2536 ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกให้แล้ว ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ก่อนและถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2536 จึงยังไม่มีสถานภาพเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการ

สหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานที่ได้รับแต่งตั้งจึงเป็นกรรมการโดยไม่ชอบ
ไม่มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างเมื่อกรรมการลูกจ้างก่อนโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง
ที่ไม่ชอบแล้วการแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่างจึงไม่ชอบด้วย
เห็นว่า จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่กรรมการลูกจ้าง เพราะสหภาพแรงงานคนงาน
กระดาษุเนี่ยนผู้แต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างได้ แต่จำเลยกลับอุทธรณ์ว่า การ
แต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างเพิ่มแทนตำแหน่งที่ว่างไม่ชอบ เพราะสมาชิกที่
สมัครก่อนถึงวันประชุมใหม่ยังไม่มีฐานะเป็นสมาชิก เมื่อโจทก์ได้รับการแต่งตั้งจึง
เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ชอบ ซึ่งเป็นคนละเหตุกับที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้อุทธรณ์ของ
จำเลยในข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงาน
กลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ